



P U T U S A N

Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN CARA ALS
WAWAN BIN TAJUDIN
2. Tempat lahir : Talang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24
Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Baru Rt/Rw:
004/008, Ds. Pekurun, Kec. Abung Pekurun,
Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa WAWAN CARA ALS WAWAN BIN TAJUDIN ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 15 November tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN CARA Als WAWAN Bin TAJUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: T-5919-XK, No. Rangka MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 berikut STNK dan kunci kontak;
- Surat keterangan dari Leasing.

Dikembalikan kepada saksi SARIPUDIN.

- 1 (satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) buah leter "T" berikut 1 (satu) mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya telah melakukan pencurian Sepeda Motor di wilayah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan isi tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **WAWAN CARA Als WAWAN Bin TAJUDIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. ROBI (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Kontrakan yang beralamat di Kampung Waru 2 Rt.005/004 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib terdakwa berangkat dari kontrakannya menuju kontrakan Sdr. ROBI (DPO) yang berada di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang lalu terdakwa bersama dengan sdr. ROBI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam tahun 2018 tanpa plat nomor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa izin, kemudian sesampainya di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2022 Nopol. T-5919-XK, Noka: MH1JM8124NK086474, Nosin: JM81E2088054 milik saksi SARIPUDIN yang sedang parkir di teras rumah, kemudian Sdr. ROBI (DPO) turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T kemudian menghidupkan sepeda motor, sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor untuk mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi FERDI SYAHPUTRA bersama dengan saksi RUDI EWINDRA yang merupakan anggota Resmob Polres Kota Tangerang beserta team Opsnal Resmob Polres Kota Tangerang melakukan penyelidikan terkait maraknya kejadian Curanmor yg terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang keberadaan pelaku yang telah melakukan aksi mengambil tanpa izin kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tangerang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi FERDI SYAHPUTRA bersama dengan saksi RUDI EWINDRA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ahmad Achari RT. 001 / 004 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang akhirnya saksi FERDI SYAHPUTRA bersama dengan saksi RUDI EWINDRA beserta team Opsnal Resmob Polres Kota Tangerang berhasil mengamankan terdakwa pada saat keluar dari area kontrakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan milik saksi SARIPUDIN. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Tangerang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2022 Nopol. T-5919-XK, Noka: MH1JM8124NK086474, Nosin: JM81E2088054 milik saksi SARIPUDIN adalah untuk di jual yang hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI (DPO), maka saksi SARIPUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;

4 Bahwa saksi menerangkan sehubungan telah terjadi pencurian motor milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no polisi T 5919 XK, warna Hitam tahun 2022;

5 Bahwa motor saksi hilang karena dicuri pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Depan Kontrakan Kp. Waru 2 Rt.005/004 Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut, yang saksi hanya tahu Sepeda motor milik saksi yang saksi Parkirkan di depan rumah / kontrakan telah hilang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi pulang kerja kemudian saksi masuk kedalam rumah/kontrakan untuk makan namun sekitar pukul 20.00 wib saksi keluar kontrakan dan melihat motor yang tadi diparkir ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha untuk mencari sepeda motor saksi disekitar namun tidak ada / hilang dan setelah kejadian tersebut saksi ke Polsek Pasar Kemis Polres Kota Tangerang untuk melaporkan perihal hilangnya sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no polisi T 5919 XK, warna Hitam, tahun 2022, No Rangka: MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 yaitu sebuah STNK Nomor Polisi: T5919XK, No Rangka: MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 atas nama saksi sendiri, Surat keterangan Leasing dan sebuah kunci kontak;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada asuransinya

6 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIA ESTER SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

7 Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;

8 Bahwa saksi menerangkan sehubungan telah terjadi pencurian motor milik Suami saksi yaitu Saripudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no polisi T 5919 XK, warna Hitam tahun 2022;



9 Bahwa motor milik suami saksi hilang karena dicuri pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Depan Kontrakan Kp. Waru 2 Rt.005/004 Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;

10 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut, menurut suami saksi Sepeda motor milik suami saksi saat itu berada Parkirkan di depan rumah / kontrakan;

11 Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wib suami saksi pulang kerja kemudian suami saksi masuk kedalam rumah/kontrakan untuk makan namun sekitar pukul 20.00 wib pada saat suami saksi keluar kontrakan dan melihat motor yang tadi diparkir ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi dan suami berusaha untuk mencari sepeda motor disekitar namun tidak ada / hilang dan setelah kejadian tersebut suami saksi ke Polsek Pasar Kemis Polres Kota Tangerang untuk melaporkan perihal hilangnya sepeda motor tersebut;

12 Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh suami saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no polisi T 5919 XK, warna Hitam, tahun 2022, No Rangka: MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 yaitu sebuah STNK Nomor Polisi: T5919XK, No Rangka: MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 atas nama Sdr. SARIPUDIN, Surat keterangan Leasing dan sebuah kunci kontak.

13 Bahwa kerugian yang suami saksi alami yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada asuransinya;

14 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FERDI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

15 Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;

16 Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

17 Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian motor pada hari Sabtu tanggal, 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Ahmad Achari RT. 001/004 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

18 Bahwa Pencurian motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa Terdakwa dalam melakukan Pencurian dengan cara yaitu awalnya terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berniat ingin melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, kemudian pada saat diperjalanan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat yang sedang terparkir di halaman kontrakan, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti dan Sdr. ROBI (DPO) yang posisinya terdakwa bonceng turun dari motor dan langsung menghampiri motor yang ingin dicuri tersebut, selanjutnya Sdr. ROBI (DPO) langsung memasukkan mata kunci leter T yang dibawanya dengan maksud untuk merusak kontak kunci motor yang dalam keadaan terkunci stang, setelah berhasil merusak kontak kunci motor tersebut, terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) langsung membawa motor tersebut ke kontrakan tempat tinggal yang beralamat Kontrakan Miyako No. 30 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

20 Bahwa motor yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi T 5919 XK, warna Hitam tahun 2022 milik korban Saripudin;

21 Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama tim Opsnal Resmob Polresta Tangerang melakukan penyelidikan terkait maraknya kejadian Curanmor yg terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang, kemudian tim mendapatkan informasi tentang keberadaan terduga pelaku yg telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tangerang. Kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang ciri ciri pelaku team langsung bergegas mendekat ke lokasi yg di jadikan tempat tinggal oleh para pelaku yang menurut informasi pelaku sedang berada di kontrakan miyako Jl. Ahmad achari RT. 001 / 004 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa pada saat keluar dari area kontrakan dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna Hitam doff tanpa Nopol kendaraan, dan saat berhasil di amankan kemudian di introgasi Terdakwa mengaku bahwa kendaraan tersebut hasil dari curian di sebuah kontrakan Kp. Bunder Cikupa dan Pasar Kemis Kab. Tangerang, dan kemudian terdakwa mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 8 (delapan) kali bersama dengan Sdr. ROBI (DPO). selanjutnya terdakwa WAWAN CARA als WAWAN Bin TAJUDIN Bin SABTU dan barang bukti dibawa ke Polresta Tangerang guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) buah leter "T" berikut 1 (satu) mata kunci, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054;

23 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RUDI EWINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

24 Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;

25 Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

26 Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian motor pada hari Sabtu tanggal, 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Ahmad Achari RT. 001/004 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

27 Bahwa Pencurian motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;

28 Bahwa Terdakwa dalam melakukan Pencurian dengan cara yaitu awalnya terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berniat ingin melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, kemudian pada saat diperjalanan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat yang sedang terparkir di halaman kontrakan, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti dan Sdr. ROBI (DPO) yang posisinya terdakwa bonceng turun dari motor dan langsung menghampiri motor yang ingin dicuri tersebut, selanjutnya Sdr. ROBI (DPO) langsung memasukan mata kunci leter T yang dibawanya dengan maksud untuk merusak kontak kunci motor yang dalam keadaan terkunci stang, setelah berhasil merusak kontak kunci motor tersebut, terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) langsung membawa motor tersebut ke kontrakan tempat tinggal yang beralamat Kontrakan Miyako No. 30 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

29 Bahwa motor yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi T 5919 XK, warna Hitam tahun 2022 milik korban Saripudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama tim Opsnal Resmob Polresta Tangerang melakukan penyelidikan terkait maraknya kejadian Curanmor yg terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang, kemudian tim mendapatkan informasi tentang keberadaan terduga pelaku yg telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tangerang. Kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang ciri ciri pelaku team langsung bergegas mendekat ke lokasi yg di jadikan tempat tinggal oleh para pelaku yang menurut informasi pelaku sedang berada di kontrakan miyako Jl. Ahmad achari RT. 001 / 004 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa pada saat keluar dari area kontrakan dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna Hitam doff tanpa Nopol kendaraan, dan saat berhasil di amankan kemudian di introgasi Terdakwa mengaku bahwa kendaraan tersebut hasil dari curian di sebuah kontrakan Kp. Bunder Cikupa dan Pasar Kemis Kab. Tangerang, dan kemudian terdakwa mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 8 (delapan) kali bersama dengan Sdr. ROBI (DPO). selanjutnya terdakwa WAWAN CARA als WAWAN Bin TAJUDIN Bin SABTU dan barang bukti dibawa ke Polresta Tangerang guna proses lebih lanjut;

31 Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) buah leter "T" berikut 1 (satu) mata kunci, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054;

32 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 33 Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan dan sudah ditanda tangani;
- 34 Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian motor milik korban pada pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;
- 35 Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berniat ingin melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Kp. Waru 2 Rt. 005 /

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, kemudian pada saat diperjalanan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat yang sedang terparkir di halaman kontrakan, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti dan Sdr. ROBI (DPO) yang posisinya terdakwa bonceng turun dari motor dan langsung menghampiri motor yang ingin dicuri tersebut, selanjutnya Sdr. ROBI (DPO) langsung memasukkan mata kunci leter T yang dibawanya dengan maksud untuk merusak kontak kunci motor yang dalam keadaan terkunci stang, setelah berhasil merusak kontak kunci motor tersebut, terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) langsung membawa motor tersebut ke kontrakan tempat tinggal yang beralamat Kontrakan Miyako No. 30 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

36 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban pencurian tersebut;

37 Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) buah leter "T" berikut 1 (satu) mata kunci, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054;

38 Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sdr. ROBI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, tahun 2022, tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin atau tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

39 Bahwa maksud terdakwa bersama dengan sdr. ROBI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2022 tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, dan untuk dijual Kembali untuk mendapatkan uang dengan mudah;

40 Bahwa terdakwa belum mendapat bagian atau hasil dari pencurian motor karena motor tersebut belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap dan teman terdakwa sdr. ROBI kabur;

41 Bahwa selain perbuatan Pencurian motor milik korban Saripudin, Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor milik korban lainnya sebanyak 7 (tujuh) kali diwilayah Cikupa dan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Terdakwa mulai mencuri pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan terakhir melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 bersama dengan sdr. ROBI. Selain dengan sdr ROBI, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian bersama sdr. Jefri;



42 Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi : T – 5919 – XK, No. Rangka MH1JM8124NK086474, No Mesin : JM81E2088054 berikut STNK dan kunci kontak;
2. Surat keterangan dari Leasing
3. 1 (satu) buah kunci motor;
4. 1 (satu) buah leter “T” berikut 1 (satu) mata kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

43 Bahwa benar, Terdakwa WAWAN CARA als WAWAN Bin TAJUDIN Bin SABTU bersama ROBI (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 milik korban Saripudin;

44 Bahwa benar, Terdakwa bersama ROBI (DPO) melakukan pencurian motor milik korban Saripudin tersebut pada hari hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang;

45 Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berniat ingin melakukan pencurian sepeda motor ke daerah Kp. Waru 2 Rt. 005 / 004 Kel/Ds. Sukaharja Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, kemudian pada saat diperjalanan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat yang sedang terparkir di halaman kontrakan, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti dan Sdr. ROBI (DPO) yang posisinya terdakwa bonceng turun dari motor dan langsung menghampiri motor yang ingin dicuri tersebut, selanjutnya Sdr. ROBI (DPO) langsung memasukan mata kunci leter T yang dibawanya dengan maksud untuk merusak kontak kunci motor yang dalam keadaan terkunci stang, setelah berhasil merusak kontak kunci motor tersebut, terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) langsung membawa motor tersebut ke



kontrakan tempat tinggal yang beralamat Kontrakan Miyako No. 30 Kel/Ds. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

46 Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. ROBI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, tahun 2022, tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin atau tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

47 Bahwa benar, tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban Saripudin adalah untuk dimiliki, dan untuk dijual kembali untuk mendapatkan uang dengan mudah;

48 Bahwa benar, Terdakwa belum mendapat bagian atau hasil dari pencurian motor karena motor tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa tertangkap dan teman terdakwa sdr. ROBI kabur.

49 Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan ROBI (DPO) saat melakukan pencurian motor tersebut berbagi peran tugas, yaitu peran Sdr. ROBI (DPO) sebagai eksekutor dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T kemudian menghidupkan sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa berada diatas sepeda motor untuk mengawasi daerah sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP, dengan unsur-unsirnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WAWAN CARA ALS WAWAN BIN TAJUDIN sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa WAWAN CARA ALS WAWAN BIN TAJUDIN bersama ROBI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 milik korban Saripudin;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa bersama ROBI (DPO) memiliki peran masing-masing. Sdr.ROBI (DPO) sebagai eksekutor dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T kemudian menghidupkan sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa berada diatas sepeda motor untuk mengawasi daerah sekitar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Sdr.ROBI (DPO) dalam melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan kuci letter T langsung menusuk/mencongkel kunci motor Honda Beat Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 milik korban Saripudin dan setelah berhasil langsung membawa motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu 1



(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 adalah milik korban Saripudin dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang bukan merupakan barang bebas, tetapi yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saripudin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 milik korban Saripudin adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mencual hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengedepankan terlebih dahulu adanya niat dari si terdakwa yang dilanjutkan dengan perbuatan mengambil terhadap suatu objek yang diinginkan dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum atau nilai-nilai norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, warna Hitam, No. Pol: T 5919 XK, No. Rangka: MH1JM8124NK086474 No. Mesin: JM81E2088054 milik korban Saripudin tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama antara dua orang atau lebih tersebut yang menghendaki dan/atau mengetahui tindakan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN CARA ALS WAWAN BIN TAJUDIN bersama ROBI (DPO) telah saling mengerti dan memiliki tujuan yang sama saat melakukan pencurian motor milik korban dan sudah memiliki bagian tugasnya masing-masing untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, awalnya pada hari Jumat 30 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa menuju kontrakan sdr. ROBI yang berada di wilayah Cikupa Kab. Tangerang kemudian terdakwa Bersama dengan sdr. ROBI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam tahun 2018 tanpa plat nomor, lalu terdakwa langsung diajak muter oleh sdr. ROBI dengan posisi terdakwa didepan mengendarai sepeda motor untuk mencari target motor yang akan dicuri dengan posisi sepi, lalu terdakwa Bersama dengan sdr. ROBI muter wilayah Cikupa namun tidak mendapatkan hasil, kemudian terdakwa diarahkan oleh sdr. ROBI untuk berangkat ke Wilayah Pasar Kemis kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, tahun 2022, Noka: MH1JM8124NK086474, Nosin: JM81E2088054 yang sedang parkir di teras rumah, kemudian sdr. ROBI turun dari motor langsung mengeluarkan kunci later T untuk membuka dan menghidupkan motor tersebut dan posisi terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi daerah sekitar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1JM8124NK086474, Nosin : JM81E2088054 Nopol tidak ingat dibawa kekontrakan nya sdr. ROBI yang berada diwilayah Cikupa Kab. Tangerang dan terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai kontrakan terdakwa langsung balik kekontrakan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam tahun 2018 tanpa plat nomor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat ini sedang ditahan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SARIPUDIN;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN CARA ALS WAWAN BIN TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: T-5919-XK, No. Rangka MH1JM8124NK086474, No Mesin: JM81E2088054 berikut STNK dan kunci kontak;
 - b) Surat keterangan dari Leasing;
 - c) 1 (satu) buah kunci motor;
 - d) 1 (satu) buah leter "T" berikut 1 (satu) mata kunci;

Dikembalikan kepada saksi SARIPUDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H, M.H., dan Martua Sagala, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ahmad Rismadhani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Novita Riama, S.H, M.H.

TTD

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2024/PN Tng



TTD

Martua Sagala, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.